МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 11 дугаар сарын 28 №06/60 Улаанбаатар хот

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР,
ТӨРИЙН ХУУЛЬ ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ
Б.ЖАРГАЛСАЙХАН ТАНАА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Ховд аймаг дахь 457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид хоригдож буй нэр бүхий хоригдлуудаас Ховд аймаг дахь Прокурорын газрын хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хяналтын прокурор Э.Уганзаяагийн үйл ажиллагааны талаарх гомдлыг Комисст ирүүлсэн.

Гомдлын мөрөөр Комисс хорих ангийн удирдлага, албан тушаалтнууд болон прокурор, хоригдол нараас тайлбар тодруулга авах, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн даргын баталсан харуул хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх бие бүрэлдэхүүний томилгоо, жижүүрийн бүртгэл, холбогдох баримт бичгийг гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон.

1. Ховд аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор Э.Уганзаяа нь 2022 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 19.50 цагаас 2023 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 00.21 цагт тус Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид ажиллахдаа нэр бүхий хоригдлуудыг яс үндсээр ялгаварлан гадуурхсан, хэл амаар доромжилсон, албан тушаалын байдлаа ашиглан тэдэнтэй зүй бус харьцсан нь тус хорих ангийн 3 алба хаагч, 13 хоригдлоос авсан тайлбараар тогтоогдож байна. Энэ талаар хяналтын прокурор Э.Уганзаяа Комисст "...Тухайн хоригдлоос урьд ямар ялаар шийтгүүлж байсан талаар асуухад залилан хийж хорих ангид орж ирж байсан гэж ярьсан. Тухайн үед хоригдолтой уулзах хугацаа 2 минут орчим хүрэхгүй хугацаанд үргэлжилсэн ба дараагийн хоригдолтой үргэлжүүлэн уулзсан" гэх тайлбарыг ирүүлсэн.

2. Хоригдол И.Нармандах дээрхтэй ижил агуулга бүхий гомдлыг 2023 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдөр Ховд аймгийн Прокурорын газарт хандаж гаргасан байх бөгөөд тус прокурорын газрын Ерөнхий прокурорын 2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн "Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах тухай" 43 дугаар тогтоолоор шийдвэрлэсэн байна. Тус тогтоолд зааснаар хяналтын прокурор Э.Уганзаяа нь хоригдол И.Нармандах, Б.Сумъяа нартай зүй бус харилцсан болох нь тогтоогдсон хэдий ч тус үйл баримт нь 2022 оны 08 дугаар сард болсон байх тул зөрчил гарснаас хойш 6 сарын хугацаа өнгөрсөн байна гэж дүгнээд Прокурорын сахилгын дүрмийн 5 дахь хэсгийн 5.1 дэх заалтад "... сахилгын зөрчил илрүүлснээс хойш 1 сар, сахилгын зөрчил гаргаснаас хойш 6 сар өнгөрсөн бол сахилгын шийтгэл оногдуулахгүй" гэж заасныг үндэслэн хариуцлага тооцох боломжгүй гэж дүгнэжээ.

3. Мөн хяналтын прокурор Э.Уганзаяа нь тус прокурорын газрын харуул, хамгаалалтын ажилтан Э.Лхагвадашийн биед халдсан гэх асуудлыг Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Дотоод аюулгүй байдал, хяналт шалгалтын хэлтэс шалгаж байгаа тухай 2023 оны 09 дүгээр сарын 21-ний 1/259 дугаар албан бичгийг Комисст ирүүлсэн.

Дээрх баримтаас дүгнэхэд тус ангийн байрлалд ажилласан хяналтын прокурор Э.Уганзаяа нь 2022 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр нийт хоригдлуудтай уулзахдаа нэр бүхий

15007021

хоригдлыг хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдэж, ял шийтгүүлсэн байдлаар нь “бэлэг эрхтнийг чинь таслаад хаячихвал таарсан нөхөр” гэж доромжилсон. Мөн 2022 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр нийт хоригдлуудтай уулзах үедээ Баян-Өлгий аймгийн харьяат нэр бүхий хоригдлыг “Монголоор ярь, танай вант улс юм уу, монголоор ярьж чадахгүй бол ахлагчтайгаа хамт Казахстаныхаа шорон руугаа зайл” гэж яс үндэс, хэл соёлоор гутаан доромжилж, ялгаварлан гадуурхсан шинжтэй харилцаа үүсгэсэн нь Комиссоос хийсэн шалгах ажиллагаа болон Прокурорын дотоод хяналтаар тогтоогдсон байна.

Дээрх үйлдлийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөв дүгээр зүйлийн 2-т “Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно”, Арван зургадугаар зүйлийн 13-т “...Хэнд боловч... хүнлэг бус, ... хандаж, ... болохгүй”, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “... эрх чөлөөгөө хасуулсан бүх хүнтэй хүнлэг харьцаж, угаас заяасан нэр төрийг нь хүндэтгэнэ...”, НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 1990 оны 45/111 тогтоолоор батлагдсан Хоригдлуудтай харьцах үндсэн зарчмуудын 1-т “Бүх хоригдолтой заяасан нэр хүнд, мөн чанарыг хүнийх нь хувьд хүндэтгэн харьцана”, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “оролцогч улсууд харьяа нутаг дэвсгэртээ 1 дүгээр зүйлд тодорхойлсон эрүү шүүлтэд тооцогдохгүй төрийн албан тушаалтан буюу албаны үүрэг гүйцэтгэж буй бусад этгээд, тэдгээрийн өдөөн хатгалт, ил, далд зөвшөөрлөөр үйлдэгдэх хэрцгий, хүнлэг бус, хүний нэр төрийг доромжлон харьцах, шийтгэх бусад үйлдлээс сэргийлэх үүрэг хүлээнэ...” гэж заасныг тус тус зөрчсөн гэж дүгнэж байна.

Түүнчлэн хяналтын прокурор Э.Уганзаяагийн үйлдэл нь Төрийн алба хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7-д заасан “албан үүргээ гүйцэтгэхдээ бусдад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэхгүй байх, ялгаварлан гадуурхахгүй байх” гэсэн төрийн албан хаагчийн ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээ, мөн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.5-д заасан “үндэсний өв уламжлал, ёс заншлыг гутаах, доромжлох үйлдэл хийх”, 8.2.6-д заасан “соёлын ялгаатай хэв шинжийг харьцуулах, шүүмжлэх, ялгавартай хандах” гэсэн төрийн албан хаагчид тавигдах ёс зүйн нийтлэг шаардлагыг тус тус зөрчиж, албан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 105 дугаар тушаалаар батлагдсан Прокурорын ёс зүйн дүрмийг баримталж ажиллаагүй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсгийг үндэслэн ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих прокурор нь хорих анги, байгууллагад ажиллахдаа хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, хамгаалах, тэднийг аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхах, доромжлон харьцахаас урьдчилан сэргийлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг үүгээр зөвлөе.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасныг дагуу 40 хоногийн дотор ирүүлж хамтран ажиллахыг хүсье.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД